Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores — D&O

Apólice à Base de Reclamações com Cláusula de Notificações

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

1. OBJETO DO SEGURO

1.1 Este contrato garante o reembolso das quantias que o Segurado for obrigado a pagar em razão de Reclamação por Ato Danoso, observado o Limite Máximo de Indenização e a Especificação ao final deste documento.

2. COBERTURAS BÁSICAS

2.1 Definição de Segurado

2.1.1 Considera-se Segurado exclusivamente a pessoa física eleita para cargo estatutário de diretor ou conselheiro de administração da Tomador, conforme ata registrada. Não são considerados segurados os procuradores, administradores de fato ou membros do conselho fiscal.

2.2 Cobertura A — Responsabilidade dos Segurados Não Indenizáveis

2.2.1 A Seguradora pagará, em nome do Segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando a Tomador não puder ou não estiver obrigada a indenizá-lo, inclusive por insolvência, vedação legal ou recusa. Esta cobertura conta com limite adicional exclusivo (Side A DIC) de R$ 200.000,00, sem franquia.

2.3 Cobertura B — Reembolso à Tomadora

2.3.1 Fica garantido o reembolso à Tomador das quantias pagas em favor do Segurado, observada a franquia de R$ 10.000,00 por reclamação.

2.4 Cobertura C — Responsabilidade da Pessoa Jurídica

2.4.1 A Cobertura Básica nº 3 aplica-se somente a reclamações relativas a valores mobiliários registrados em bolsa brasileira, com sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização, compartilhado com as Coberturas Básicas nº 1 e B.

2.5 Âmbito Geográfico e Jurisdição

2.5.1 Esta apólice cobre exclusivamente reclamações apresentadas no território brasileiro e julgadas segundo a lei brasileira.

3. COBERTURAS ADICIONAIS

3.1 Cobertura Adicional — Defesa em Processos Ambientais Rurais

3.1.1 Estão cobertos custos de defesa do Segurado em processos ambientais relativos às propriedades da Tomador, até o sublimite de R$ 100.000,00.

3.2 Recuperação Judicial e Insolvência

3.2.1 Em caso de recuperação judicial da Tomador, a cobertura permanece vigente para atos anteriores ao pedido.

3.3 Subsidiárias e Novas Controladas

3.3.1 A cobertura alcança apenas as controladas nominalmente relacionadas no Especificação da Apólice. A inclusão de qualquer nova sociedade depende de proposta e aceitação expressa.

3.4 Adiantamento de Custos de Defesa

3.4.1 Os custos de defesa serão reembolsados ao final do processo, após comprovação, não havendo adiantamento salvo deliberação discricionária da Seguradora.

3.5 Escolha de Advogados

3.5.1 A defesa do Segurado será conduzida por escritório integrante do painel credenciado da Seguradora.

4. LIMITES E FRANQUIAS

4.1 Limite Máximo de Garantia

4.1.1 O Limite Máximo de Indenização é de R$ 500.000,00, no agregado por período de vigência, nele incluídos custos de defesa, coberturas adicionais e a Cobertura Básica nº 3.

4.2 Sublimites

4.2.1 As coberturas adicionais não possuem sublimite, respondendo até o Limite Máximo de Indenização.

4.3 Reintegração do Limite

4.3.1 O Limite Máximo de Indenização poderá ser reintegrado uma vez por vigência, mediante pagamento de prêmio adicional calculado pro rata.

4.4 Franquia e Participação Obrigatória

SIMULADA · USO ACADÊMICO

4.4.1 Aplica-se franquia de R$ 10.000,00 por reclamação a todas as coberturas, inclusive à Cobertura Básica nº 1, e participação obrigatória de 10% sobre cada perda.

4.5 Custos de Defesa

4.5.1 Os custos de defesa integram e reduzem o Limite Máximo de Indenização, estando sujeitos ao sublimite de 30% do LMI.

4.6 Ordem de Pagamento

4.6.1 Os pagamentos serão realizados na ordem de apresentação das reclamações, ressalvada a prioridade das perdas da Cobertura Básica nº 1.

5. RISCOS NÃO COBERTOS E PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS

5.1 Além dos riscos excluídos nas Condições Gerais, não estão cobertas as Reclamações descritas a seguir:

5.1.1 Atos Dolosos

Exclui-se a reclamação em que se alegue ato doloso, fraudulento ou com culpa grave do Segurado, ressalvado o reembolso de custos de defesa caso a alegação seja afastada.

5.1.2 Reclamações entre Segurados

Excluem-se reclamações movidas pela Tomador ou por outro Segurado, salvo ações derivadas propostas por acionistas minoritários sem participação dos Segurados.

5.1.3 Poluição e Danos Ambientais

Excluem-se reparação e remediação de danos ambientais; ficam cobertos os custos de defesa do Segurado até o sublimite de 10% do LMI.

5.1.4 Riscos Cibernéticos

Excluem-se danos a sistemas e dados; permanecem cobertas reclamações contra o Segurado por violação de dever de diligência relativo à LGPD.

5.1.5 Fatos Conhecidos e Litígios Anteriores

Excluem-se reclamações relativas a fatos conhecidos por qualquer Segurado signatário da proposta antes do início de vigência.

5.1.6 Multas e Penalidades

Estão excluídas quaisquer multas, penalidades, sanções ou indenizações punitivas, de qualquer natureza.

6. PRAZOS DE COBERTURA

6.1 Data de Retroatividade

Data de retroatividade: 01.07.2012.

6.2 Mudança de Controle (Run-off)

Em caso de alteração de controle, a cobertura fica restrita a atos anteriores, podendo ser contratado run-off de até 3 anos mediante prêmio adicional.

7. CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS

7.1 Separabilidade

A conduta de um Segurado não será imputada aos demais para fins de aplicação das exclusões. As declarações da proposta são consideradas em conjunto.

7.2 Sub-rogação

A Seguradora renuncia expressamente ao direito de sub-rogação contra os Segurados, salvo em caso de dolo reconhecido por decisão final.

ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE

Apólice nº	436.55736-4
Seguradora	Jacarandá Companhia de Seguros (fictícia) (CNPJ 00.000.103/0001-91)
Tomador	Associação de Agricultores Agroecológicos do Litoral Norte (fictícia)
CNPJ do Tomador	15.869.659/0001-44
Município/UF	Torres — RS
Início de Vigência	01.07.2026
Término de Vigência	01.07.2027

SIMULADA — USO ACADÊMICO

Retroatividade	01.07.2012
Limite Máximo de Indenização (LMI)	R$ 500.000,00
Franquia	R$ 10.000,00
Prêmio Líquido + IOF	R$ 5.750,00
Atividade	Associação agroecológica — Agricultura familiar

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO